

[별표 4] 영내 폭행·가혹행위 징계양정기준(제10조 제1항 관련)

가. 처리기준

기 준			처 리 기 준		
징계사유			가 중	기 본	감 경
영내 폭행·가혹행위	간부		파면~강등	정직~감봉	근신~견책
	병		강등	군기교육~휴가단축	휴가단축~견책
영내 폭행·가혹행위의 목인·방조행위	간부	지휘관(자)	해임~정직	감봉	근신~견책
		기타	정직	감봉~근신	견책
	병	분대장	강등	군기교육~휴가단축	근신~견책
		기타	군기교육	감봉~휴가단축	근신~견책

※가혹행위는 물리적·비물리적 가혹행위를 모두 포함함.

※목인 : 폭행·가혹행위를 직접 목격하거나 보고 받은 사람에 한정. 다만, 목격자가 피해자이거나 가해자보다 하급자(병은 후임병)인 경우에는 징계대상에서 제외.

나. 고려요소

기 준	고려요소	
	가중요소	감경요소
영내 폭행·가혹행위	- 상습성 - 상당한 기간에 걸쳐 반복적으로 이루어진 경우 2인 이상 공동하여 범행 - 위험한 물건 사용 - 언론보도 등 사회적 물의야기 - 형사처벌 - 상해수반 - 피해자가 상관(상급자)인 경우 - 경계근무 훈련 등 직무수행 중 - 수단·방법의 잔혹성 - 피해자 다수 - 계획적 범행 - 피해자 유인 - 실질적 범행 주도 - 증거인멸의 준비·시도 - 적극적 행위은폐	1회성, 단순 우발행위 - 범행 태양이 경미한 경우 - 경미한 피해 - 피해자와의 합의·처벌불원 또는 피해 회복을 위한 진지한 노력 - 상훈 등 비행 전 성실한 근무 태도 - 타인의 강요·강압위협에 의한 가담 - 단순 공모하였을 뿐, 실행행위를 분담하지 않은 경우 - 소극적 가담 - 자수 - 피해자에게 범행의 발생에 상당한 책임이 있는 경우
영내 폭행·가혹행위의 목인·방조행위	- 지휘관(자), 분대장 - 적극적 가담, 행위은폐 - 사고 후 부실한 후속조치 - 사고의 중대성	- 강요·강압에 의한 방조행위 - 상훈 등 비행 전 성실한 근무태도